



> Retouradres

Conscious Aerospace B.V.



Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Rijnstraat 8
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag



Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/171675

Uw kenmerk

Aanvraag d.d. 10 oktober 2022

Bijlage(n)

4

Datum 27 juni 2023
Betreft Subsidieverlening inzake Hydrogen Aircraft Powertrain
and Storage Systems (HAPSS)

Geachte [REDACTED]

Met uw aanvraag van 10 oktober 2022 vraagt u, namens Conscious Aerospace B.V. (hierna CA), in navolging van een investeringsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds (NGF), subsidie voor het project *Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems* (hierna: HAPSS), als onderdeel van het NGF-programma 'Luchtvaart in Transitie' (hierna: LiT). U doet deze aanvraag mede namens [REDACTED]

[REDACTED] De aanvraag heeft betrekking op de onvoorwaardelijk toegekende middelen voor het NGF-deelproject HAPSS CA.

Ik beschouw CA, [REDACTED] als individueel begunstigden en subsidieontvangers in de zin van de beschikking. Vanwege uw rol als penvoerder van HAPSS wordt van u verwacht dat u zorgdraagt dat de informatie die op grond van de betreffende verplichtingen moet worden opgeleverd wordt ingediend.

Concreet vraagt u, mede namens de andere hiervoor genoemde partijen, voor het jaar 2022 een subsidie van in [REDACTED] en voor het jaar 2023 in [REDACTED] voor het ontwikkelen van een systeemontwerp van een waterstofbrandstofcel-elektrische aandrijflijn in een Dash 8-300 demonstratievliegtuig.

De aanvraag en de daarbij behorende bijlagen vormen samen de gegevens en bescheiden zoals genoemd in artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de basis voor deze subsidiebeschikking.

In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder zaaknummer 31185111 en nummer 5000006156 voor CA, [REDACTED]

[REDACTED] Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Inleiding en procesverloop

Context bij de aanvraag: Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groei Fonds (NGF) trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 €20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op 2 terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei van Nederland in lijn met de kabinetsdoelstellingen.

Deze 2 terreinen zijn Kennisontwikkeling en Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie.

De doelstellingen van het NGF maken het mede mogelijk voor Nederland om de transitie te maken naar een duurzame economie en samenleving. De daarmee gepaarde innovatiekracht leidt tot continuerende, nieuwe en groeiende bedrijvigheid in Nederland. Met het NGF wordt ervoor gezorgd dat investeringen kunnen worden gedaan om grote uitdagingen zoals de klimaatverandering aan te gaan, maatschappelijke opgaven toekomstbestendig aan te pakken en te versnellen.

Voordat activiteiten uit het NGF kunnen worden gefinancierd en uitgevoerd dienen een aantal stappen te worden doorlopen. In de toekenningsfase worden vanuit vakdepartementen en coördinerende bewindspersonen voor de twee pijlers investeringsvoorstellen ingediend bij de toegangspoort voor het NGF.

De onafhankelijke Adviescommissie Nationaal Groeifonds (Adviescommissie NGF) beoordeelt de door de toegangspoort doorgeleide investeringsvoorstellen en adviseert het kabinet. Op basis van het advies van de Adviescommissie NGF besluit het kabinet over het toekennen van bijdragen uit het NGF aan activiteiten (NGF-projecten). De toegekende NGF-bijdragen worden na parlementaire autorisatie als NGF-middelen in de vorm van budgetoverboekingen verwerkt op de departementale begrotingen of begrotingsfondsen van de relevante vakdepartementen die deze middelen vervolgens kunnen inzetten voor NGF-projecten. Daarmee vangt de fase aan van het door de relevante vakdepartementen daadwerkelijk beschikbaar stellen van de NGF-middelen aan de NGF-projecten. Uw voorstel heeft deze stappen succesvol doorlopen.

Procesverloop investeringsvoorstel HAPSS

Op 14 april 2023 heb ik u medegedeeld dat ik op grond van de door uw ingediende aanvraag voornemens ben om de aangevraagde subsidiegelden toe te kennen. Hierbij geldt dat enkel de kosten die worden gemaakt ná indiening van de subsidieaanvraag in aanmerking komen voor subsidieverlening. In de brief van 14 april heb ik ook aangegeven dat in de subsidiebeschikking waarin de subsidie formeel wordt verstrekt, tevens de voorwaarden worden opgenomen op grond waarvan deze wordt verstrekt. U en de andere partijen dienen zich dan ook te houden aan deze voorwaarden.

Toekenning NGF-bijdrage

Op basis van het positieve advies van de Adviescommissie NGF heeft het kabinet besloten tot toekenning van [REDACTED] voor het deelproject HAPSS.

Beoordeling aanvraag

Activiteiten

Het project HAPSS is gericht op reductie van CO₂-uitstoot door innovaties te versnellen die het vliegen op waterstof mogelijk maken. Vanuit het NGF is de ontwerp- en onderzoeksfase (2022 en 2023) van HAPSS onvoorwaardelijk toegekend. De subsidieaanvraag en -beschikking hebben betrekking op deze onderzoeks- en ontwerpfase. In deze fase wordt een systeemontwerp opgesteld van een waterstofbrandstofcel-elektrische aandrijflijn in een Dash 8-300 demonstratievliegtuig.

De verwachte eindresultaten van het onvoorwaardelijk toegekende deel zijn:

- Technische specificaties voor de systeemontwikkeling en ontwerpen van het elektrisch aandrijfsysteem, opslagsysteem waterstof, regelsysteem en thermisch managementsysteem voor de modificatie van de Dash 8-300 (WP1).
- Ontwerpen van nieuwe technologieën en systeemoptimalisatie voor de toepassing in het HAPSS-systeem (WP2).
- Ontwerpen van productie- en testfaciliteiten (WP3).
- Ingerichte organisaties en een certificering- en accreditatieplan voor de luchtvaartbedrijven ten behoeve van bovenstaande resultaten (WP4 en WP5).

De activiteiten binnen het project HAPSS zijn verdeeld over de onderstaande werkpakketten:

- WP1 Systeemontwikkeling
- WP2 Technologieontwikkeling en systeemoptimalisatie
- WP3 Productie- en testfaciliteiten
- WP4 Organisatie
- WP5 Certificering en accreditatie organisaties
- WP6 Projectmanagement

Staatssteun

Het verstrekken van subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Hierbij geldt dat staatssteun in beginsel verboden is. Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt, als deze valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd.

CA

Voor zover de aanvraag en het Deelprojectplan zien op door CA uit te voeren activiteiten, betreft het activiteiten die zien op het verrichten van industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 25 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Onderstaand een beschrijving van de activiteiten per werkpakket voor CA:

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

27 juni 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/171675

WP1 Systeemontwikkeling

- 1.1 Elektrisch aandrijfsysteem: definiëren van technische specificaties voor systeemontwikkeling en ontwerpen van elektrisch aandrijfsysteem voor modificatie Dash 8-300;
- 1.2 Opslagsysteem waterstof: definiëren van technische specificaties voor systeemontwikkeling en ontwerpen van opslagsysteem waterstof voor modificatie Dash 8-300;
- 1.3 Regelsysteem: definiëren van technische specificaties voor systeemontwikkeling en ontwerpen van regelsysteem voor modificatie Dash 8-300;
- 1.4 Thermisch managementsysteem: definiëren van technische specificaties voor systeemontwikkeling en ontwerpen van thermisch managementsysteem voor modificatie Dash 8-300.

WP2 Technologieontwikkeling en systeemoptimalisatie

- 2.1 Technologieontwikkeling en systeemoptimalisatie: Ontwikkelen van ontwerpen van nieuwe technologieën voor toepassing in HAPSS-systeem [REDACTED].

WP3 Productie- en testfaciliteiten

- 3.1 Ontwerp productie- en testfaciliteiten: ontwikkelen van ontwerpen van productie- en testfaciliteiten.

WP4 Organisatie

- 4.1 Strategiedefinitie: definiëren en realiseren van business case;
- 4.2 Organisatie- en managementstructuur: oprichten en inrichten van organisatie- en managementstructuur;
- 4.3 Procesontwikkeling en -verbetering: ontwikkelen en verbeteren van processen ter ondersteuning van kern- en ondersteunende activiteiten organisatie;
- 4.4 Procesautomatisering: oprichten en inrichten van procesautomatisering;
- 4.5 Capaciteitsopbouw: opzetten en uitbouwen van capaciteit voor uitvoeren van kern- en ondersteunende activiteiten van organisatie.

WP5 Certificering en accreditatie organisaties

- 5.1 Certificering- en accreditatieplan: opstellen van een plan voor organisatie en partnerorganisaties ten behoeve van verkrijgen van certificering en accreditatie benodigd voor luchtvaartbedrijven, ook op basis van kennis en ervaring van partnerorganisaties die al zijn gecertificeerd en geaccrediteerd;
- 5.2 Liaison autoriteiten: uitvoeren van overleg met autoriteiten.

WP6 Projectmanagement.

- 6.1 Projectmanagement: Analyseren, beheren en coördineren van (technische) aspecten van deelproject zoals impacts en risico's en behalen van resultaten binnen afgesproken termijnen en budgetten.

Behalve dat moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 25 van de AGVV, geldt dat ook moet worden voldaan aan de algemene voorwaarden uit hoofdstuk 1 van de AGVV. Ik concludeer dat door CA aan alle vereisten van hoofdstuk 1 van de AGVV wordt voldaan. Op grond van de door u verstrekte gegevens in de aanvraag kan ik niet tot de vaststelling komen dat CA een onderneming in moeilijkheden is, zoals bedoeld in punt 18 van de AGVV. Verder heb ik vastgesteld dat CA met de activiteiten niet eerder is begonnen dan na de aanvraag van de subsidie van 10 oktober 2022.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

27 juni 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/171675

Op grond van artikel 25 van de AGVV komen de volgende kosten voor subsidie tot een maximum van 50% in aanmerking:

- a) personeelskosten: kosten van onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
- b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;
- c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;
- d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
- e) bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
27 juni 2023
Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/171675

Volgens de aanvraag voert CA de volgende kosten aan:

Organisatie (bedragen * 1 mln.)	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	Totale kosten	Gevraagde subsidie	Eigen financiering
Conscious Aerospace	2,415	3,947	0,425	1,977	0,360	0,261	9,386	3,708	5,678

Op basis van de gegevens in uw subsidieaanvraag, met een maximum van 50% voor CA van de in aanmerking komende kosten en een maximumbedrag van €35.000.000,-, conform artikel 25 van de AGVV, bedraagt de subsidie [REDACTED] Zie onderstaande tabel.

Subsidie ontvanger	Totaal Subsidie	Max subsidie % van kosten
CA B.V.	3.708.141	50%
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Totaal	[REDACTED]	[REDACTED]

Ik merk op dat ingevolge artikel 9, tweede lid, van de AGVV deze beschikking (volledige tekst) op het internet en op de website van de Europese Commissie bekend zal worden gemaakt. Ook zal binnen 20 werkdagen een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 11 van de AGVV aan de Europese Commissie worden gedaan.

[REDACTED]

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
27 juni 2023

Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/171675

[REDACTED]

BESLUIT

Hierbij verleen ik aan de aanvragers een subsidie van in totaal [REDACTED] voor het deelproject HAPSS. Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. Belastingen en BTW wordt niet gesubsidieerd, tenzij de subsidieontvanger kan aantonen dat deze belastingen niet teruggevraagd kunnen worden (bijvoorbeeld met een schriftelijke uitspraak van de betreffende inspecteur der belastingen). Het bedrag is als volgt opgebouwd:

NGF-project HAPSS	
Subsidieontvanger	Subsidiebedrag in €
Conscious Aerospace B.V.	3.708.141
[REDACTED]	
Totaal	[REDACTED]

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht.

Motivering bij het besluit

De subsidie wordt verleend conform uw aanvraag en de activiteiten vinden plaats in de periode van 10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2024.

Waar moet u aan voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is opgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen bij niet-naleving.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 (Subsidies);
- Aanbestedingsregelgeving;
- Staatssteunregelgeving, artikelen 107 t/m 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de bijbehorende verordeningen en Verordening (EU) nr. 651/2014, L 187 (Algemene groepsvrijstellingsverordening, AGVV).

De wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

27 juni 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/171675

Subsidieverplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

Algemene subsidieverplichtingen

1. U voert het project volledig uit overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan, de Project Specifieke Afspraken (PSA) tussen mij en de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Financiën en het projectbeheersplan Luchtvaart in Transitie (hierna projectbeheersplan), zoals bijgevoegd bij deze beschikking in bijlage 3.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig, of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering ten opzichte van de aanvraag mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor de volgende wijzigingen van de in deze beschikking en het onderliggende deelprojectplan:
 - Gespecificeerde kostenposten, indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt;
 - Gespecificeerde mijlpalen, indien als gevolg van deze wijziging het oplevermoment van een mijlpaal niet meer dan 3 maanden wijzigt;
 - Gespecificeerde Key Performance Indicators (KPI's), indien als gevolg van deze wijziging een KPI, zoals opgenomen in de PSA of het deelprojectplan, niet meer dan 15% afwijkt.

Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.

4. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige- en duidelijke wijze de rechtstreeks tot het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen.
5. Op mijn verzoek dient u, in lijn met het projectbeheersplan, inlichtingen te verschaffen over de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een (tussen)evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.

6. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van betalingsproblemen, de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.

7. Zoals aangegeven in het projectbeheersplan dienen jaarlijks voortgangsrapportages voor de Fondsbeheerders en driemaandelijke voortgangsrapportages aan I&W te worden opgesteld. Hiertoe zendt u een voortgangsrapportage aan mij waarin ten minste een inhoudelijke- en financiële tussenrapportage over de daaraan voorafgaande periode en een vooruitblik op de komende periode is opgenomen. In deze rapportage wordt voor het inhoudelijk deel minimaal een toelichting gegeven op de mijlpalen, risico's, beheersmaatregelen, kwaliteitsborging en afwijkingen en/of wijzigingen. Ook wordt de relatie gelegd tussen de inhoudelijke- en financiële voortgang. In overeenstemming met het projectbeheersplan zijn de volgende generieke rapportagemomenten vastgesteld voor HAPSS aan het Projectbureau (PB) LiT (zodat deze gelijk loopt met de reguliere voortgangsrapportages voor de Fondsbeheerders):

- 15 januari voor het vierde kwartaal van het voorgaande jaar;
- 15 april voor het eerste kwartaal van het lopende jaar;
- 01 augustus voor het tweede kwartaal van het lopende jaar;
- 15 oktober voor het derde kwartaal van het lopende jaar;
- Als uitzondering én aanvulling op de subsidieaanvraag geldt voor 2023/2024:
 - Op 1 augustus 2023 wordt gerapporteerd over de volledige opstart periode (vierde kwartaal 2022, het eerste en tweede kwartaal 2023);
 - WP 4 en 5 en de ontwerpen worden uiterlijk Q1 2024 opgeleverd, hierover wordt uiterlijk gerapporteerd in de rapportage van Q1 2024.

8. HAPSS is opgenomen in het Europese Herstel- en Veerkrachtplan (HVP), dit kan extra rapportageverplichtingen opleveren.

9. Uiterlijk binnen 13 weken na afronding van dit project (na rapportage Q1 2024), uiterlijk 30 juni 2024, dient u bij mij een verzoek om subsidievaststelling in. De exacte invulling van het proces tot subsidievaststelling wordt nader besproken tussen I&W, PB en HAPSS. Het verzoek tot subsidievaststelling dient minimaal vergezeld te gaan van de volgende stukken:

- Eindrapportages in lijn met het projectbeheersplan waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
- Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks tot het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld in overeenstemming met de door u ingediende begroting;
- Een controleverklaring afgegeven door uw accountant in lijn met bijgaand controleprotocol (zie bijlage 4).

10. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 25 van EU Verordening 651/2014 en deze beschikking.

11. U dient bij de uitvoering van alle (subsidiabele) activiteiten rekening te houden met de mededingingsregels en volgens de daarin gestelde kaders te handelen.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

27 juni 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/171675

Bijzondere subsidieverplichtingen

Vanuit het Ministerie I&W (hierna: I&W) zijn, mede op verzoek van het NGF, verschillende (risico)analyses uitgevoerd. Nog in te vullen maatregelen en verplichtingen om de risico's te mitigeren en invulling te geven aan de gestelde voorwaarden en verplichtingen vanuit het NGF zijn hieronder opgenomen:

- Alle voorwaarden en verplichtingen gesteld door het NGF moeten tijdig worden ingevuld door HAPSS (zie bijlage 1);
- CA heeft nog geen financiële staat van dienst. Daarom dient CA voor 1 december 2023 een financial statement in. Dit is een financieel overzicht van CA met de financiële informatie in beknopte en overzichtelijke vorm, zoals een balans, een resultatenrekening en een kasstroomoverzicht. Op deze wijze is het voor I&W mogelijk om het voortbestaan van deze nieuwe onderneming te monitoren;
- Regulier overleg vindt plaats met HAPSS, PB en I&W over de financiële- en inhoudelijke voortgang;
- In lijn met het projectbeheersplan worden voor HAPSS nog criteria opgesteld en vastgelegd waaraan het eindresultaat en mijlpalen moeten voldoen voordat tot goedkeuring kan worden overgegaan. Hierover vindt nader overleg plaats tussen HAPSS, PB en I&W.
- Voor het eindresultaat dient een samenvattend document opgesteld te worden, waarmee wordt aangetoond of en hoe dit resultaat succesvol is behaald, inclusief links of afschriften van de publieke documenten. De bijlagen van het samenvattende document dienen de volgende (bewijs)stukken te bevatten:
 - Mijlpaal beschrijving;
 - Oplevering Definitief/ Systeem Ontwerp (DO) en dat dit ontwerp toepasbaar is voor de beoogde doelstellingen van HAPSS. Het DO geeft gedetailleerde beschrijving van de verschillende onderdelen van het DO;
 - Globale samenvatting van publieke informatie over de onderdelen van het DO.
- In het projectbeheersplan is het volgende opgenomen over de kwaliteit van de (tussentijdse) resultaten van HAPSS. De kwaliteit wordt geborgd door een onafhankelijke kwaliteitsborging georganiseerd door HAPSS bijvoorbeeld volgens een kwaliteitsmanagementsysteem zoals ISO 9001 en AS9100. De uitkomst van deze onafhankelijke kwaliteitsborging maakt onderdeel uit van de oplevering van de (tussentijdse) resultaten conform de afgesproken mijlpalenplanning;
- De vastgestelde acceptatiecriteria worden onderworpen aan wijzigingsbeheer: wanneer de acceptatie-eisen die aan (tussentijdse) resultaten worden gesteld worden veranderd, geldt dit als een wijzigingsverzoek;
- Toegang tot en vertrouwelijkheid van informatie wordt geborgd;
- Het is niet mogelijk dat dubbele subsidies aan dezelfde organisaties voor gelijke werkzaamheden worden verstrekt. Hiertoe dienen CA, [REDACTED] uiterlijk 1 december 2023 een verklaring aan I&W te verstrekken.
- Er dient voldaan te worden aan de AGVV-voorwaarden op het gebied van afbakening, categorisering en specificering van kosten. Dit is gekoppeld aan het artikel, op basis waarvan vrijstelling voor staatssteun is verkregen.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

27 juni 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/171675

Due diligence onderzoek

Volgens het advies van het NGF is een due diligence onderzoek in opdracht van I&W uitgevoerd. De verplichtingen, voortkomend uit dit onderzoek, zijn hieronder opgenomen.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

27 juni 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/171675

Begroting

De volgende voorwaarden op het gebied van de begroting dienen te worden ingevuld:

- De begroting voor het deelproject HAPSS dient te voldoen aan alle punten van het NGF-analysekader, zoals begrotingsposten met een duidelijke P*Q-berekening en risicovoorzieningen;
- Indien in het kader van de berekening van de hoogte van de te verstrekken subsidie uurtarieven worden gehanteerd, worden deze berekend aan de hand van één of meer in onderstaande genoemde standaardberekeningswijzen. Als standaardberekeningswijzen voor de berekening van uurtarieven worden gehanteerd:
 - a. berekening op basis van integrale kostensystematiek;
 - b. berekening op basis van kosten per kostendrager vermeerderd met een forfaitair vastgestelde opslag voor indirecte kosten;
 - c. een forfaitair vastgesteld uurtarief.
- Alle posten dienen goed gedocumenteerd te worden.

Cofinanciering

De volgende voorwaarden op het gebied van cofinanciering dienen te worden ingevuld:

- Cofinanciering dient volledig gecommitteerd te zijn voor de gedeeltes benoemd bij onderstaande voorschotmomenten onder het kopje 'wanneer ontvangt u de subsidie'.
- Een helder onderscheid dient te worden gemaakt tussen in-kind en cashfinanciering.
- Duidelijkheid moet zijn verschaft in het eigenaarschap van CA en de verhouding van CA tot de Ultimate Beneficial Owners' (UBO).
- In ondertekende overeenkomsten dienen heldere afspraken te zijn gemaakt over rol- en taakverdeling tussen de verschillende financiers, eigenaren, partners, begunstigen subsidies en onderaannemers.
- In de overeenkomst dienen heldere afspraken te zijn gemaakt over IP-rechten, mede in verhouding tot bijdragen van derden en aandeelhouderschap in HAPSS.
- Het project wordt aangestuurd door penvoerder/ eigenaar CA. Duidelijk dient te zijn of dit ná de verdeling van aandelen als gevolg van de investeringsronde nog steeds het geval is.

Besteding gelden/ borging kostenoverschrijding

De volgende voorwaarden op het gebied van de besteding van gelden/ borging kostenoverschrijdingen dienen te worden ingevuld:

- Onderliggende sturingsindicatoren dienen te zijn ingeregeld voor HAPSS, i.s.m. het PB.
- In de overeenkomsten dienen de bevoegdheden of mandaten van partners en escalatieafspraken uitgewerkt te worden.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook indien door een ander bestuursorgaan voor dezelfde activiteiten subsidie is/wordt verstrekt, doet u daarvan onverwijld mededeling. Uw melding, voorzien van een toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

27 juni 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/171675

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het niet (geheel) uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat u de subsidie geheel of gedeeltelijk dient terug te betalen, inclusief wettelijke rente.

Ik wijs u er verder op dat er een misbruikregister wordt bijgehouden met oog op het tegengaan van misbruik bij subsidieverstreking.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

De subsidie wordt volgens het volgende ritme betaald:

1. Een voorschot van 100%, [REDACTED],- voor het jaar 2022, vanaf het moment van indiening van de aanvraag;
2. Een eerste voorschot voor 2023 van 40%, zijnde [REDACTED];
3. Een tweede voorschot voor 2023 van 40%, zijnde [REDACTED];
4. Een laatste termijn (20% van 2022/23) bij de eindafrekening, zijnde [REDACTED].

Het tweede voorschot voor 2023 van 40% wordt verstrekt als uiterlijk voor 1 januari 2024 het volgende is aangetoond:

- Eerdergenoemde subsidieverplichtingen onder 'bijzondere subsidieverplichtingen' en 'due diligence' zijn ingevuld m.u.v. de verplichtingen die betrekking hebben op de eindresultaten;
- Het voorschot voor 2022 en het eerste voorschot voor 2023 zijn volledig gedekt met cofinanciering;
- De financiering van het overige deel (60% voor 2023) is volledig gecommiteerd.

De betaling van de totale subsidie ad [REDACTED] verloopt dan als volgt:

Subsidie ontvanger	Voorschot 2022	Voorschot 2023 - 1	Voorschot 2023 - 2	Eind afrekening	Totaal
CA B.V.	194.141	1.386.186	1.386.186	741.628	3.708.141
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Totaal	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Het eerste voorschot zal worden betaald binnen 6 weken na de dag van verzending van deze beschikking. De hierboven genoemde bedragen zullen per subsidieontvanger worden overgemaakt op:

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
27 juni 2023
Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/171675

Subsidieontvanger	Bankrekening	o.v.v. Nummer
Conscious Aerospace B.V.		

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling, stel ik de subsidie vast. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon:

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
- d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
- e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift kan uitsluitend per gewone post en niet per e-mail worden ingediend.

Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens een rechtspersoon, dient u documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsregister en/of een kopie van de statuten van de rechtspersoon) waaruit blijkt dat u bevoegd bent namens de rechtspersoon op te treden.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

27 juni 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/171675

Bijlage 1: Verplichtingen en voorwaarden bij toekenning Groeifonds (voor zover relevant voor HAPPS)

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

De commissie NGF geeft de volgende verplichtingen mee:

Datum
27 juni 2023
Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/171675

1. De indieners leveren een onafhankelijke *due diligence* aan over de begroting, cofinanciering en besteding van de gelden;
2. De investering van het Groeifonds dient als hefboom voor deelname aan Europese programma's zoals Clean Aviation en Clean Hydrogen. Er wordt dan ook verwacht dat *Luchtvaart in Transitie* Nederland positioneert in deze programma's en een *seat at the table* geeft. De deelname aan de gerelateerde calls zal daarbij als maatstaf gelden, ook voor de toekenning van het voorwaardelijke bedrag;
3. Ontwikkelingen in programmalijn ST zijn vooral nuttig als de ontwikkeling ervan direct aan een *OEM (Original Equipment Manufacturer)* als Boeing, Airbus, Embraer of Bombardier kan worden gekoppeld. Aansluiting bij een *OEM* is een randvoorwaarde voor financiering van het vervolg na de onderzoeks- en ontwerpfase;
4. Maak een uitgebreider plan voor overkoepelend IP-beleid en per (deel)programmalijn;
5. Bouw meer *checks and balances* in in de governancestructuur. Stel een onafhankelijke raad van advies in voor meer draagvlak (inclusief partijen van buiten de sector) en onafhankelijke advisering. Voeg ook nadrukkelijk mensen toe die zorg kunnen dragen voor het inbrengen van het internationale perspectief;
6. Financiering zal geschieden in fases, waarbij na elke fase een *go/no-go-moment* plaatsvindt op basis van de te bereiken KPI's en mijlpalen zoals die in het voorstel staan beschreven.

Voorwaarden bij toekenning (voor zover relevant voor HAPPS)

De commissie kent 119 miljoen euro voorwaardelijk toe aan de deelprogramma's STA (HOT) en STB (HAPSS) met de volgende voorwaarden:

1. Voor zowel STA (HOT) als STB (HAPSS) komt een nader uitgewerkt projectplan;
2. STA en STB hebben aansluiting weten te maken bij Europese programma's;
3. De projecten STA en STB hebben succesvol de in het voorstel genoemde KPI's behaald voor de eerste fase en hebben commitment van een OEM voor bijdrage en afname;
4. De indieners leveren een onafhankelijke *due diligence* aan over de begroting, cofinanciering en besteding van de gelden;
5. Er vindt zowel met de betrokken ministeries als met de staf van het Groeifonds tussentijdse evaluatie plaats van de voortgang van deze projecten.

Bijlage 2: Subsidiabele kosten [redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
27 juni 2023

Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/171675

Bijlage 3: Projectbeheersplan Luchtvaart in Transitie 1.0

Bijlage 4: Controleprotocol